

1502367-83.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO CABRAL DOS SANTOS

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

RICARDO CABRAL DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquetuba - SP - cep 08570-080

1502367-83.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502367-83.2021.8.26.0616 - Controle: 2021/002274

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO CABRAL DOS SANTOS

Nesta data, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, Kátia Borges Santos Souza, Assistente Judiciário, digitei e assino.

Vistos.

RICARDO CABRAL DOS SANTOS, foi denunciado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 00h15min, na Rua Astorga, altura do n.º 70, bairro Vila Arizona II, nesta cidade e comarca, o denunciado, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23 (vinte e três) porções contendo a substância conhecida por cocaína, com peso de 19,19g e 02 (duas) porções contendo a substância Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por maconha, com peso de 10,49g, conforme o auto de exibição e apreensão de fl. 17 e o laudo de constatação às fls. 19/22.

Infere-se também que, em data incerta, porém entre o dia 23 de setembro de 2021 e 29 de outubro de 2021, o denunciado, adquiriu, em proveito próprio, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, transportou o aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G6 Play, pertencente à vítima LUCIANE ALVES FRACALLOSSI, o qual sabia ser produto de crime.

Segundo o apurado, nas condições de tempo e local supramencionadas, o denunciado, deliberou por praticar o comércio espúrio de entorpecentes. Para tanto, acondicionou as drogas em suas vestes e permaneceu em via pública à espera de usuários.

Ocorre que, guardas municipais estavam em patrulhamento no local dos fatos – conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião visualizaram uma movimentação típica de comercialização de entorpecente, de modo que abordaram o denunciado, que ficou nervoso com a presença dos agentes. Ao ser submetido à busca pessoal, encontraram, no bolso da camisa de RICARDO, as porções de cocaína e maconha supracitadas. Também foi localizado com o denunciado um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G6 Play, produto de furto/roubo conforme o B.O. nº 1806127/2021 (fls. 25/26).

Indagado informalmente, o denunciado afirmou estar comercializando entorpecentes no local e que o dinheiro auferido com a venda era guardado em um veículo, de modo que os agentes municipais se deslocaram até o automóvel indicado – um Fiat/Stilo, placas HLP-7932 – e localizaram a quantia de R\$ 537,00 em notas trocadas.

Regularmente citado, a denúncia foi recebida em 08/11/2021 (fls. 96/97), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 119/131) e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 141/145). Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado o réu. As partes manifestaram-se em alegações finais.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ação penal é procedente.

Preliminarmente, quanto a alegação de prisão ilegal, por ter a guarda municipal efetuado busca pessoal no réu, não há de prosperar, uma vez que a guarda municipal, embora não esteja investida de atividade de polícia ostensiva e possua como atribuição funcional primordial o resguardo de bens, serviços e instalações do município, pode atuar em caráter secundário na pacificação social, prevenção e inibindo a prática de delitos, mormente quando este ocorre em locais e condições que estão sob sua esfera de proteção.

Aliás, inexiste obstáculo para que integrantes da guarda municipal efetuem a prisão em flagrante, eis que esta pode ser realizada por qualquer um do povo. Ademais, desenhado esse quadro, nenhum embaraço há na busca pessoal promovida por guardas municipais.

No presente caso, os guardas municipais informaram que estavam em patrulhamento preventivo, em uma área conhecida pela alta incidência de ocorrências relacionadas a comercialização de entorpecentes, uma movimentação suspeita de comercialização de entorpecente, se destacando um indivíduo em comportamento suspeito, sendo que, ao avistar os guardas, este demonstrou muito nervosismo, fato que de imediato motivou decisão de abordagem, sendo o indiciado detido próximo de onde inicialmente foi visualizado. Procedida a abordagem, em busca pessoal no bolso da camisa do suspeito foram localizados os entorpecentes descritos na denúncia, assim como, o próprio réu confessou a prática delituosa e indicou o veículo onde estava guardado o valor arrecadado de venda. Assim, a situação em flagrante foi nítida, sendo válida a abordagem dos guardas municipais.

Diante da quantidade de drogas apreendidas, assim como, da situação em que o réu foi preso em flagrante delito, não há o que se falar em desclassificação do delito

para o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Assim, indefiro os pedidos.

Passo, nesta oportunidade, à análise do ínterim meritório. A materialidade criminosa se corrobora sem espeque de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão, além dos laudos periciais encartados aos autos às fls. 169/171.

O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos, dizendo que estava em uma adega e foi abordado pelos guardas e preso pelos seus antecedentes criminais.

Contudo, a autoria criminosa com fins de mercancia, de substâncias entorpecentes, se sobressai do compêndio probatório de forma inconteste e a posse do celular roubado também comprovada, seja pela prova colhida em sede policial (confissão extrajudicial de fls. 15), seja pela prova produzida em juízo.

Com efeito, os guardas civis municipais Marcelo Alvarenga e Isaac Braz da Silva foram uníssonos ao afirmar que estavam comboio e, por volta das 00h15min, Rua Astorga, nº 70 -A, Jd. Luciana, nesta urbe, local conhecido pelas ocorrências relacionadas a comercialização de entorpecentes, visualizaram (isto num campo visual de aprox. 15 metros), uma movimentação suspeita de comercialização de entorpecente, se destacando um indivíduo em comportamento suspeito, denotando recalcitrância e nervosismo ao avistar as equipes policiais e ao percebendo a iminência da abordagem policial, fato que de imediato motivou decisão de abordagem, sendo o indiciado detido próximo de onde inicialmente visualizado. Informa o depoente que o investigado foi identificado como RICARDO CABRAL DOS SANTOS, procedida a abordagem, em busca pessoal no bolso da camisa do suspeito foram localizados 2 (dois) invólucros contendo o que indicava ser MACONHA, bem como 23 (vinte e três) invólucros de contendo aparentemente COCAÍNA, bem como um aparelho celular. Indagado ao local, admitiu a prática do crime e indicou o veículo estacionado ao outro lado da rua como local onde mantinha a custódia dos valores obtidos. Assim, as testemunhas procederam a buscas no veículo FIAT/STILO e nele localizaram a quantia de R\$ 537,00 em notas trocadas.

E mais, segundo as testemunhas da acusação, após localização dos entorpecentes e dos valores, o indiciado foi indagado sobre os fatos admitindo que a droga estava em sua posse para comercialização e que o dinheiro que estava no veículo seria fruto da comercialização ilícita realizada durante a noite. Verificado o aparelho celular que estava na posse do mesmo, realizadas consultas no sistema pelo EMEI, reportou o mesmo como sendo produto de furto, sendo indagado sobre o aparelho, o réu negou que tenha cometido a subtração do mesmo e que adquiriu o celular, não imaginando a origem ilícita.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a ser imposta:

(a) em relação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, fixo a pena base em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

A reincidência (processo 0000995-69.2017.8.26.0502 - fls. 55/56) orienta a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 06 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa. Inviável a aplicação da causa de diminuição da sanção contida no §4º do artigo 33 do diploma legal, considerando a reincidência;

(b) em relação ao artigo 180, caput, do Código Penal: atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006 fixando-a em 01 (um) ano de reclusão, além de 10 dias multa.

A reincidência (processo 0000995-69.2017.8.26.0502 - fls. 55/56) orienta a exasperação da sanção em um terço; daí alcançando o patamar de 01 (um) ano e 3 meses de reclusão, além de 13 dias multa.

(c) artigo 69 do Código Penal, tratando-se de concurso material de crimes, as penas serão aplicadas cumulativamente, fixando-se o total 7 anos e 11 meses de reclusão, além de 679 dias multa. A unidade de dias multa deve perceber o valor de um trigésimo do salário mínimo, uma vez que não constam maiores informações no caderno processual acerca da fortuna do acusado.

O cumprimento de pena deve se ultimar no regime inicialmente fechado, haja vista a reincidência, que a inserção do crime de tráfico de entorpecentes no rol de

assemelhados a hediondos orienta uma resposta estatal enérgica.

Daí a vedação a qualquer benefício criminal, sob pena de afronta incisiva ao princípio da proporcionalidade. Ademais, a reincidência e as circunstâncias judiciais retro analisadas não são compatíveis com o início do cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão aduzida pelo órgão ministerial, para CONDENAR o réu RICARDO CABRAL DOS SANTOS, RG: 41681780, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade no patamar de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 679 dias multa, sob o valor unitário de um trigésimo do salário mínimo.

Infere-se ainda, que a garantia da ordem pública reclama a manutenção do acusado ao cárcere, durante o gozo do seu direito de recorrer. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame em urbs de diminuto tamanho, com uma comunidade ordeira e pacífica como Itaquaquecetuba. No mais, a forma de acondicionamento da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes orientam a imediata ressocialização, em cotejo com a condição de reincidente sob pena de que o alcance exagerado da presunção da inocência imponha gravame à também constitucional missão de salvaguardar a segurança pública.

Com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006, decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se. Condene o(s) acusado(s) ao pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESP's.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja:& (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados;& (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE;& (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Ainda após o trânsito em julgado, em cumprimento ao artigo 479 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o comunicado CG 05/2022, disponibilizado em 09/05/2022, verifique a serventia eventual recolhimento de fiança arbitrada, atualizando os valores recolhidos, abatendo a quantia apurada a título de pena de multa. Nos termos do artigo 480, expeça-se certidão de sentença e, em seguida, abra-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se, conforme prescrito no artigo 480, § 1º do referido Comunicado. Nos termos do artigo 480, § 4º, após o comunicado pelo Juízo das Execuções Criminais, proceda a alteração da situação do processo no sistema, lançando-se a movimentação, Cód: 61615 - arquivado definitivamente.

Com o cumprimento integral da sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. PRIC.

Itaquaquecetuba, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano

Juiz de Direito